

1500131-66.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... o delitos correspondentes ao tráfico de entorpecente - traziam consigo e tinham em depósito, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente; da mesma forma, estava associado ao adolescente Fabrício Sena Pereira dos Santos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500131-66.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500131-66.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2018784/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 22564466 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 673/22/929 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2018784 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 673/22/929 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 673/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1501683-03.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS

Vistos.

LEONADRO NATHAN OBELO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI e artigo 35, todos da Lei 11.343/06 porque, no mês de janeiro de 2022, em Araçatuba, agindo em concurso com o adolescente Fabrício Sena Pereira dos Santos, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas; no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 17 horas, na rua Geraldo Araújo Bacelar, 300, em Araçatuba, agindo em concurso com o adolescente Fabrício, traziam consigo e tinham em depósito, para traficar, 23,74 de cocaína e 37,70 g de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também encontraram R\$ 211,00 em notas diversas.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas em relação ao réu, pede a procedência da ação penal. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas, em concurso com adolescente que, em tese, estariam a configurar o delitos correspondentes ao tráfico de entorpecente - traziam consigo e tinham em depósito, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente; da mesma forma, estava associado ao adolescente Fabrício Sena Pereira dos Santos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao réu. O acusado foi interrogado na fase policial; com riqueza de detalhes, informou que é usuário de drogas e que foi no local para comprar entorpecente do adolescente Fabrício; que já foi preso por tráfico de drogas.

Na fase judicial, os policiais civis Elias Pichirilo Júnior e Daniel Rodrigo Martins da Silva, de forma uníssona, incriminaram o réu; de forma detalhada, informaram que no dia dos fatos narrados na peça acusatória, avistaram o réu e o adolescente Fabrício Sena Pereira dos Santos num terreno comumente usado para o tráfico de drogas - venda dos entorpecentes - fazendo então a devida abordagem; ao avistarem os policiais, réu e adolescente tentaram fugir, escondendo-se nas casas de números 279 e 289, onde então foram encontrados e abordados; com o adolescente encontraram 37 micro tubos de cocaína e R\$ 211,00 em notas diversas; com o réu encontraram um telefone celular da marca Multilaser, utilizado como "radinho", para avisar as atividades policiais, além de um micro tubo de cocaína idêntico ao encontrado com o adolescente, além de uma porção de maconha; no terreno onde estavam réu e adolescente, também encontraram um saco plástico preto contendo 10 porções de maconha e outro saco plástico azul contendo uma porção de maconha. De forma minuciosa, os policiais deram a certeza que o réu e o adolescente estavam associados para praticarem o crime de tráfico, tendo a conduta tipificada no artigo 35, da Lei de Drogas; no mesmo sentido, nítico que o réu envolveu o adolescente na prática do crime de tráfico, conduta descrita no artigo 40, inciso VI, também da Lei de Drogas. Também de forma minuciosa, o policial civil Elias Pichirilo Júnior narrou a trajetória delituenta do réu há muitos anos.

Para os policiais civis o adolescente confirmou que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de drogas.

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura,

incriminaram o réu.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que começou a usar drogas com 13 anos de idade; a respeito dos fatos narrados na denúncia, informou que foi ao local em que foi preso para comprar drogas para usar e não traficar; foi ao local para pegar a droga e não traficar.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

“Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas. As circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecente apreendida - cocaína em grande quantidade e maconha - somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu estava traficando e também associado ao tráfico, conforme bem narrado na denúncia. Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

A apreensão do entorpecente cocaína e maconha em quantidade própria para a mercancia, as observações e diligências realizadas pelos policiais, as circunstâncias da prisão do agente, provam que realmente estava traficando. Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar a pena do réu, na primeira fase, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal; é portador de antecedentes criminais (fls. 49/51), demonstrando personalidade voltada para a

prática delituosa; assim, para o crime de tráfico, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua reincidência (fls. 45/47), aumento sua pena em um quarto, fixando-a em seis (6) anos, cinco (5) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta (650) dias-multa, no valor unitário mínimo; na terceira fase, em razão da regra do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, aumento sua pena em um sexto, fixando-a em sete (7) anos, seis (6) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta e oito (758) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão do réu ser portador de antecedentes criminais e ser reincidente, mostrando que faz do crime seu meio de vida. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Para o crime de associação ao tráfico, levando em consideração os mesmos critério acima, fixo a pena base acima do mínimo legal, em três (3) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de setecentos e vinte (720) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua reincidência, aumento sua pena em um quarto, fixando-a em três (3) anos, onze (11) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de novecentos (900) dias-multa, no valor unitário mínimo; na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Aplicando a regra do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu em onze (11) anos, quatro (4) meses e vinte e sete (27) dias de reclusão e pagamento de mil e seiscentos e cinquenta e oito (1.658) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de onze (11) anos, quatro (4) meses e vinte e sete (27) dias de reclusão e pagamento de mil e seiscentos e cinquenta e oito (1.658) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI e artigo 35, todos da Lei Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados. Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Por ter respondido solto o processo, poderá recorrer em liberdade, querendo e se no prazo. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Sucumbência por conta do réu.

P.R.I.C.

Araçatuba, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA